

(三)保险人和投保人、被保险人的主观状态

案涉保险条款及特别约定属于格式条款，其中未对案涉保险保障范围的限缩原因予以明确解释，且无法通过合同其他条款对保险人有限承担保险责任进行推导解释。从合同目的解释看，保险实践中用人单位之所以主动参保，就在于为骑手在服务过程中因自己的过错造成自己或他人损害提供责任保障。本案中，并无证据证明肇事骑手在事故发生中存在重大过失或故意；医疗活动以最有利于病人为原则开方给药，而非药品是否在医保名录中；住院伙食费、护理费、营养费、交通费等与人身伤害密切相关，也是人身损害中的法定赔偿项目。如果允许保险公司以特别约定条款作为有限赔付的依据，明显违背生活常理，而且使当事人通过参保分散责任风险的合理期待几乎落空。

三、涉保险合同特别约定中免责格式条款效力认定的举证责任承担

举证责任的分配应当遵循法律规定，由于保险合同属于附和合同，保险人在经济地位和举证能力上均高出普通投保人，法律以举证责任倒置维护投保人的权利，投保人或被保险人初步举证证明保险关系成立、保险事故发生以及事故损失即可。以下事项应当由保险人承担举证责任：

一是双方就特别约定的协商过程、同类保单的特别约定不完全一致，特别约定模块的篇幅、内容是否合理等。本案中，甲保险公司仅辩称争议条款为特别约定，但该内容系其预先拟定并重复使用，未提交记录投保流程、确认投保人身份等相关音频视频、电子数据等电子证据证明与投保人在充分协商的基础上达成，且内容设定属于提供格式条款一方责任、加重对方责任、排除对方主要权利的免责条款。

二是保险人尽到提示说明义务。如是否采用便于识别的明显标记、有无对免责条款相关内容进行说明、投保人有无提交认可的凭证等。本案诉争条款仅在“特别约定”栏中以普通字体列明，未以加粗、下划线等足以引起投保人注意的形式进行标志，显然无法证明甲保险公司在投保时尽到了提示说明义务，故案涉免责条款不应成为合同内容，甲保险公司应全额赔付。

编写人：安徽省滁州市中级人民法院 张玉格 孙莉莉

民事纠纷中正当防卫的“必要限度”判断

—— 张某某诉郝某某健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省徐州市鼓楼区人民法院(2023)苏0302民初3173号民事判决书

2. 案由：健康权纠纷

3. 当事人

原告：张某某

被告：郝某某

【基本案情】

2021年10月29日21时左右，张某某在回家时走错单元，错将郝某某的A1室当作自己租住的B1室，并用钥匙开门。郝某某开门发现不认识张某某，便推开张某某并关门。张某某继续用钥匙开门，郝某某第二次开门后，张某某执意进入房间，郝某某手推张某某拒绝其入内。在郝某某用力推开张某某后，郝某某报警，张某某倒地，头部碰到墙壁。

11月2日，张某某至某医院住院治疗，入院诊断：头部损伤；癫痫。张某某住院10天，花费医疗费12482.21元。经鉴定，鉴定意见为：“张某某头部无明显外伤性改变，故癫痫因外伤所致依据不充分，依据《人体损伤程度鉴定标准》相关规定，对被鉴定人张某某不宜评定损伤程度。”

张某某诉至法院，请求郝某某赔偿其因受伤产生的医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费，合计35882.21元。

【案件焦点】

郝某某的行为是否构成正当防卫。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州市鼓楼区人民法院经审理认为：对于正当防卫是否超过必要的限度，人民法院应当综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等因素判断。

关于是否构成正当防卫的问题。住宅，在老百姓观念中是“家”的载体，在一定意义上，“住宅”和“家”的语义是共通的。从法律意义上讲，住宅是公民安定生活的基本场所，住宅也是公民人身和财产安全的自然屏障，因此我国法律明确规定公民的住宅不受侵犯。《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条规定：“除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为……（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间……”本案中，张某某晚上9点多钟未经同意试图闯入郝某某住宅，侵害了郝某某的住宅权，使郝某某及其家人的人身、财产面临不可预知的危险。即使张某某在主观上是误以他人住宅为自己住宅，在他人拒绝进入的情况下，也不能改变张某某不法侵害他人合法权益的性质。郝某某为了维护自己及家人的合法权益免受正在进行的不法侵害，采取推开张某某阻止其进入住宅的行为，符合社会大众的一般认知，于情于理，无可指责，符合法律规定的正当防卫构成要件，故确认郝某某的行为系正当防卫。

关于是否防卫过当的问题。郝某某在张某某执意进入自己住宅的情形下，两次用手推张某某阻拦其进入，第二次推开致张某某倒地受伤，郝某某的推阻行为不构成防卫过当。第一，防卫时机无误，推阻行为实施于张某某试图闯入住宅时，不法侵害正在发生。第二，防卫手段正当，仅仅用手推开张某某，未采取其他暴力等过度措施。第三，行为强度合理，在张某某试图闯入住宅时，郝某某用力将张某某推在门外。如果郝某某所施力量不足以推开对方，则无法阻止其进入房内。要求郝某某在那时那刻既推开张某某，还要确保不能推倒，实为强人所难，有悖常理。第四，未造成严重损害后果。考察张某某的病案材

料及治疗过程，其既无明显头部外伤，所治疗癫痫经鉴定也非外伤所致，故郝某某的正当防卫未造成严重损害后果。综上，郝某某的推阻行为不构成防卫过当。

江苏省徐州市鼓楼区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百八十一条、第一千零三十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三十条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告张某某的诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

所谓正当防卫，是指行为人为了保护社会公共利益、自身或者他人合法权益免受正在进行的不法侵害，在必要限度内采取的防卫措施。《中华人民共和国民法典》第一百八十一条规定：“因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任。”正当防卫本身具有正当性，是一种合法行为，因此在符合正当防卫构成要件的前提下，造成损害的，防卫人不承担赔偿责任。

一、民事正当防卫的权利性质

民事正当防卫作为“私力救济”的一种手段，是法律赋予公民同违法犯罪行为作斗争的一种正当的合法的权利，是公民个人在紧急情况下保护相关合法权益的一项紧急性权利，具有双重属性，即体现在目的和途径两个方面，目的是救济权的实现，途径是自由权的行使。就其来源而言，是一种自然权利，但一经法律确认，就转化为一种法律权利，民事正当防卫应视为法律赋予的一种权利。每个人都享有要求他人尊重自己合法权益的权利，同时也负有尊重他人合法权益的义务。民事正当防卫的本质是权益保护，从防卫人的角度来说，民事正当防卫是对防卫人的一种法益保护，它是保证公民消极自由(免于他人干涉的自由)得以实现的必要前提，同时也体

现了我国民法的“禁止权利滥用”原则。因此，正当防卫不仅具有个人自卫性，而且具有维护法秩序的功能。

